

1500105-29.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Lima Barbosa

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

Lucas Lima Barbosa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, c.c artigo 29 do Código Penal, observado os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500105-29.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500105-29.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Lima Barbosa

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

Lucas Lima Barbosa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, c.c artigo 29 do Código Penal, observado os ditames da Lei nº. 8.072/90, porque, supostamente, no dia 07 de janeiro de 2022, por volta das 23h30min, na Av. Kaoru Hiramatsu, altura numeral 1800, Cond. Maiteca, Porteira Preta, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, drogas ilícitas, a saber: (i) 16(dezesesseis) (03+13=16) porções de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida por maconha, com peso líquido de 261,27g (lacre n.º 3230) e (ii) 14 (catorze) microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 2,97g (lacre n.º 3229), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10/11 e laudo de constatação provisória a fls. 13/16), além da quantia de R\$ 1,00 (um real) em moedas.

A denúncia oferecida (fls. 65/68) e recebida (fls. 73/75), o acusado foi notificado (fls. 83/84) e apresentou defesa preliminar (fls. 125), a denúncia foi reafirmada (fls. 126).

Durante a instrução, ouvidas as testemunhas Manoel e Thiago. Em seguida, foi o réu interrogado (fls. 145).

Em sede de alegações finais durante a audiência, o Ministério Público requereu a procedência do pedido inicial, nos exatos termos da denúncia.

A Defensoria Pública pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para o artigo 28 da lei 11343/06.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), boletim de ocorrência (fls.07/09), auto de exibição e apreensão (fls.10/11), laudo pericial (fls.106/108), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o ora acusado.

Com efeito, a testemunha Manoel Aparecido Cardoso Júnior disse que é supervisor da empresa que faz a segurança do condomínio. Quando cheguei ao local, identifiquei o senhor Lucas, retirando de dentro da pochete um material e entregava para outro indivíduo. Quando nos aproximamos, ele tentou correr, mas conseguimos prende-lo. Meu colega, conseguiu recuperar a pochete com as drogas. O local estava sem movimento. Ele estava com outro indivíduo que conseguiu fugir. Eles estavam dentro do condomínio, na rua principal. Entramos com a viatura caracterizada dentro do condomínio, e como não tinha movimento, logo avistamos o acusado. Na pochete estavam as drogas, celular e RG. Eu perguntei se ele era morador, e realmente ele era. O porteiro não o conhecia, porque ele havia saído recentemente da prisão. A pochete estava embaixo de uma banco.

A corroborar, a testemunha Thiago Diogo Prado de Oliveira, afirmou que trabalha como segurança. Recebi da supervisão a informação de movimentação estranha. A supervisão reuniu equipe para abordagem. Alguns saíram correndo. O acusado foi preso e depois eu encontrei a pochete. Eu estava dentro da VTR da empresa. O Manoel foi atrás do acusado. Antes da abordagem, ele estava entregando algo. A pochete estava mais ou menos a uns quatro metros.

Por sua vez, o acusado Lucas, em juízo, narrou que não corri. Estava com meu celular e meu RG. Desci para fumar um cigarro. Eu estava a uns 10 metros de distância. Primeiro foram as testemunhas que me abordaram, depois quando a polícia chegou, eles abriram a porta da viatura e tirou um saco com as drogas.

Como se vê, em cotejo com as provas testemunhais carregadas aos autos, a versão do acusado encontra-se isolada.

A propósito, a circunstância de serem agentes de segurança não retira a credibilidade das testemunhas, porque não se demonstrou que eles tivessem motivos para incriminarem falsamente o réu. Ademais, prestaram depoimento sob o crivo do contraditório.

É certo que o acusado, ao ser ouvido pelo juízo, negou a autoria do crime de tráfico. Todavia, essa sua versão exculpatória foi contrariada pelos seguros e consistentes depoimentos, não encontrando amparo em nenhum elemento de convicção que se mostrasse digno de algum crédito.

Aliás, a existência de pequenas contradições é comum devido ao tempo decorrido, pois, pode provocar, obviamente, esquecimentos. Certo ainda que, devido às condições pessoais de cada um, podem muito bem ter a percepção de alguns detalhes da ocorrência de forma diferente um do outro. O que não pode ser aceito, em depoimentos, é a ocorrência de má-fé durante a diligência e, por via de consequência, no depoimento a ser prestado sobre ela, todavia, no caso presente, apesar da divergência apontada - existência de poucas ou muitas pessoas - as testemunhas depuseram de forma coerente e seus relatos, amparados pelas apreensões realizadas e pelas circunstâncias da prisão, nenhuma dúvida deixaram quanto ao cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas por parte do acusado. Por outro lado, a versão de que o acusado é usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Dessa forma, o elemento subjetivo do tipo penal, restou plenamente configurado, tendo em vista, a ciência do réu em relação às drogas. Ademais, a quantidade de drogas apreendida se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual. Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da lei 11343/06, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

No caso em tela, o acusado é reincidente, sendo incabível a concessão do benefício. Certas, portanto, autoria e materialidade, passo a dosar a pena.

Na primeira fase do cálculo, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, a pena será aumentada em 1/6, eis que o acusado praticou o crime durante cumprimento de pena, demonstrando conduta social negativa. Assim, a pena será exasperada em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, presente a agravante da reincidência (específica), como outrora fundamentado, aumento a pena em 1/6, 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo o réu reincidente (específico), não faz jus ao benefício.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, sendo o adequado ao cumprimento de pena, diante da reincidência específica e da hediondez do crime, na forma prevista do artigo 33, do Código Penal e da lei 8072/90..

Diante de todo o exposto, pois, julgo PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar LUCAS LIMA BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista a quantidade da pena aplicada, além de ser insuficiente para reprovação ao crime praticado.

Neste sentido: "O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio).

"Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Solto, durante a instrução processual, poderá o réu recorrer em liberdade.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, são se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo

387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais, melhores condições de proceder à detração prevista. Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 10/11).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas (fls. 10/11), nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls.10/11)

Autorizo a destruição dos bens de valor inexpressivo: pochete e sacola plástica (fls.13/14). Oficie-se.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao (s) réu (s) em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA